

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2925

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הצמדה למדד של תקרת המס בקרן השתלמות לשכירים),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 3(ה), בהגדרה "משכורת קובעת", במקום הסיפה החל במילים "אך לא יותר מכפל הסכום" יבוא "עד לסכום של 15,712 שקלים חדשים".
2. תיקון סעיף 120 בפקודה, לפני "הסכום הנקוב בסעיף 9(5)" יבוא "הסכום הנקוב בסעיף 3(ה)".

דברי הסבר

בשנת 2022 הגיע שיעור האינפלציה בישראל לשיא של עשרים שנה ועמד על 5.3%. בשל כך, שלל סעיפים בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) הצמודים למדד המחירים לצרכן עודכנו כלפי מעלה. למשל, עודכנו כלפי מעלה מדרגות המס בגין הכנסתו החייבת של יחיד, עדכון שמביא לגידול בשכר הנטו. כמו כן עודכנה תקרת הפטור ממס בגין הפקדות פנסיוניות עבור העובדים, המאפשר להפקיד יותר כסף למוצרים הפנסיוניים ובכך ליהנות מהטבת מס גדולה יותר.

למרות האמור וכחריג לכך, תקרת ההפקדה הפטורה ממס בגין הפרשות לקרנות ההשתלמות לשכירים, לא עודכנה. זאת מכיוון שתקרת ההפקדה האמורה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן אלא לתוספת היוקר כפי שהיא נקבעת מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. לנוכח האמור, תקרת ההפקדה הפטורה ממס בגין תשלומים לקרנות השתלמות לשכירים אינה מתעדכנת כבר שנים רבות כלפי מעלה במקרי אינפלציה, בשונה מתקרות הפקדות סוציאליות אחרות, כגון הפקדות לקרן פנסיה.

העדר עדכון שכזה, גורם לשחיקת היכולת של ציבור השכירים בישראל לחסוך לטווח הבינוני, ובכך פוגע בזכויותיהם הסוציאליות ללא הצדקה.

לפיכך, מוצע לתקן את פקודה מס הכנסה, כך שתקרת המשכורת הקובעת לעניין ההפקדה הפטורה ממס, בגין תשלומים לקרן השתלמות לשכירים, תוצמד למדד המחירים לצרכן (במקום לתוספת היוקר), וזאת החל משנת 2021, ואף תמשיך להיות מוצמדת בעתיד, בכל תחילת שנה קלנדרית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.